RELATÓRIO DE AUDITORIA

CONTRATO: 5900.0121228.22.2

2023

15 de setembro, 2023

Petrobrás
Av. República do Chile, 65
Centro - Rio de Janeiro – RJ
Telefone: (21) 97293-3463
mateusandrade@petrobras.com.br

Prezado Sr. Mateus Andrade,

Temos a satisfação de apresentar o relatório da Primeira Fase do serviço de consultoria e revisão técnica das despesas com viagens corporativas.

Nossa equipe, focada em otimização e economia nos processos, encontrou importantes oportunidades. Contudo, enfrentamos desafios inesperados, como a não colaboração da agência VOETUR na auditoria e um atraso de 75 dias devido à demora na obtenção de documentos essenciais.

Ainda assim, identificamos potenciais economias de **BRL 16,3 milhões de reais ano**, detalhes na página 14.

Na página 17, apresentamos nossas observações e as recomendações fundamentais para garantir as economias encontradas, recuperar créditos devidos, melhorar a terceirização dos serviços de agenciamento e fortalecer a gestão de viagens da PETROBRÁS, prevenindo desvios de finalidade, prejuízo financeiro e fraudes.

Atenciosamente,

Marcos Costa
CEO / CTS Brasil
marcos@CTS-Brasil.com
www.CTS-Brasil.com
(11) 99103-6692

ÍNDICE

1. Introdução ---------- 4

2. Escopo Contratado ---------- 6

3. Contexto Inicial do Trabalho ---------- 7

4. Análise 1ª Fase - Coleta de Dados ---------- 9

5. Oportunidades de Savings ---------- 14

6. Conclusão da 1ª Fase ---------- 16

7. Pontos de Melhorias ---------- 17

8. Cláusulas Contratuais ---------- 21

1. INTRODUÇÃO

O objetivo desse trabalho é auxiliar a administração Petrobrás a ter maior visibilidade e transparência no processo de gestão de viagens corporativas, com as aplicações de uma abordagem sistemática e disciplinada apresentamos oportunidades de melhoria no gerenciamento de riscos, controle e governança. Mesmo sem a colaboração do principal e único fornecedor de agenciamento de viagens esse relatório demonstra de forma clara, os riscos ao erário Petrobrás pela falta de visibilidade e transparência. Causando enorme impacto operacional e custos desnecessários para empresa.

O que diz Lei sobre a conduta da Agência

A Lei Geral de Licitações (8.866/1993) diz que é crime o ato de frustrar ou fraudar, por ajuste, combinação ou qualquer expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório (art 90). A Lei Anticorrupção (12.846/2013) define a conduta acima como ato lesivo à Administração Pública (art.5). A Lei 10.530/11 art 7, considera fraude no processo licitatório o não cumprimento da execução de cláusulas contratuais.

O que diz o Contrato de Agenciamento (PETROBRÁS vs VOETUR)

Cláusula 21.8 - A partir da data de assinatura do presente contrato e nos 10 (dez) anos seguintes, mediante comunicado por escrito com, no mínimo, 05 (cinco) dias úteis de antecedência, a CONTRATADA deverá permitir que a Petrobras, por meio de representantes por ela designados tenham acesso aos livros, registros, políticas e procedimentos mencionados neste Contrato e a todos os documentos e informações disponíveis e deverá fornecer todo o acesso necessário à PETROBRÁS [...]

Abertura de Processo de Investigação para Sanção Administrativa

A agência de viagens Voetur, em flagrante descumprimento do contrato de agenciamento, demonstrou total falta de colaboração com o processo de auditoria, deixando de fornecer a documentação requerida. Essa atitude constitui uma violação ao procedimento licitatório, bem como às disposições da Lei Anticorrupção (Lei 12.846/2013) e ao acordo estabelecido entre as partes contratantes. Diante do cenário delineado acima, torna-se imperativo solicitar a abertura de um processo de investigação e apuração da responsabilidade administrativa de pessoa jurídica (PAR-PB). Essa ação está de acordo com as sanções estipuladas no Decreto 11.129/2022 e visa assegurar a integridade e transparência nas relações contratuais, bem como a proteção dos interesses públicos e a devida responsabilização da empresa em questão.

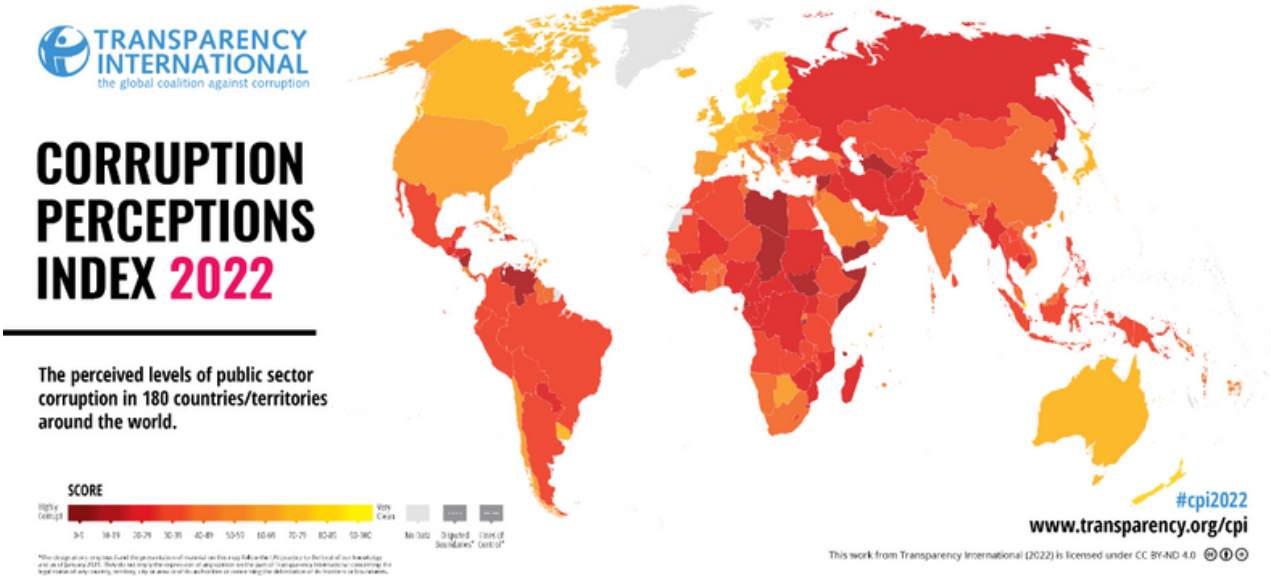
Percepção Global do Brasil

De acordo com a ONU, em 2018, o desvio de recursos público no Brasil pode ter chegado a R$ 200 bilhões por ano.

Em 2022 o Brasil ocupou a posição 94º no ranking de percepção de transparência internacional, ficando atrás de Argentina, Colômbia, Bielorrússia, Burkina Faso, Omã, Cuba, Senegal entre outros.

Brasil: uma década perdida no combate à corrupção

Entre 2012 e 2022, o Brasil perdeu 5 pontos no Índice de Percepção da Corrupção e caiu 25 posições, saindo da 69ª para a 94ª colocação. Os 38 pontos alcançados pelo país em 2022 representam um desempenho ruim e o coloca abaixo da média global (43 pontos), da média regional para América Latina e Caribe (43 pontos), da média dos BRICS (39 pontos) e ainda mais distante da média dos países do G20 (53 pontos) e da OCDE (66 pontos).



2. ESCOPO CONTRATADO

Este contrato abrange em seu escopo de trabalho, o suporte administrativo e técnico que auxilie a Petrobrás na gestão de viagens corporativas e seus fornecedores e foi dividido em três fases:

1ª Fase - Coleta de Dados

A primeira fase, com duração de 15 dias, concentra-se em identificar BRL 1.000.000 milhão de reais através de economia potenciais de tempo no processo operacional, economia na revisão de benefícios não aplicados ou aplicados a menor, revisão dos pagamentos realizados eventualmente a maior, recuperação de créditos não calculados ou de direito desconhecido, recuperação de impostos ou ajuste no recolhimento fiscal.

2ª Fase - Revisão e Ajuste, Aplicação e Confirmação de Valores Identificados

A segunda fase estende-se por 30 dias, acumulando um total de 45 dias. Durante esse período, nossa equipe trabalhará na revisão aprofundada dos processos, aplicará e confirmará as oportunidades de economia identificadas e selecionará e capacitará uma equipe dedicada para a gestão de viagens.

3ª Fase - Atividades de Suporte e Gestão de Viagens

A terceira e última fase, com duração de 15 dias, acumulando 60 dias no total, compreende as atividades de suporte contínuo e gestão de viagens. Nesse estágio, buscamos implementar com a equipe dedicada CTS melhorias sustentáveis e estabelecer práticas eficazes de longo prazo.

3. CONTEXTO INICIAL DO TRABALHO

No dia 5 de junho de 2023, foi realizado o evento de lançamento (Kickoff) do projeto, marcando o início das atividades direcionadas à coleta e análise de documentações junto à Petrobrás e sua Agência de Viagens Voetur.

Após o evento de Kickoff, enviamos a seguinte solicitação de responsabilidade Voetur:

De acordo com as condições estabelecidas no contrato de prestação de serviços, Nº 59000.0121228.22.2, conforme acordado entre as partes nas cláusulas 3 e 4 do contrato, é direito da Contratante fiscalizar os serviços prestados podendo obter quaisquer informações que julgar necessária para assegurar e resguardar os interesses da Contratante. Para tanto, e em alinhamento com as condições contratadas, solicitamos dos seguintes relatórios gerenciais, considerando os registros realizados no período de 01/03/2023 a 31/05/2023:

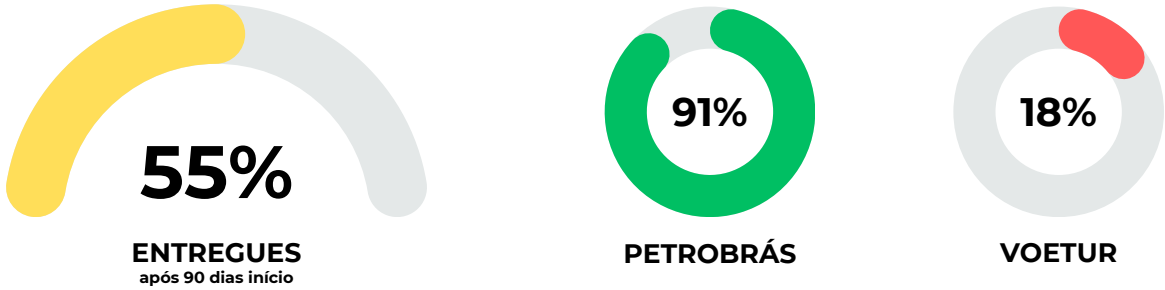
Nr.	Solicitado	Cláusula do Contrato	Status
1	Bilhetes Não Voados	4.1.1.1.5. Relação dos números de bilhetes não...	Negado
2	Reembolsos solicitados	3.11.7.2. Para cada viagem com reembolso..	Negado
3	Passagens Aéreas Nacionais	4.1.1.1.1. Qtd de passagens aéreas...	Parcial
4	Passagens Aéreas Internac.	4.1.1.1.2. Qtd de passagens aéreas inter...	Negado
5	Acordo e sem acordo	4.1.1.1.3. Qtd de tkt´s no acordo e sem acordo.	Negado
6	Remarcações	4.1.1.1.4. Relação dos bilhetes remarcados...	Parcial
7	Cancelamentos	4.1.1.1.4.1. Relação dos bilhetes cancelados...	Negado
8	Hospedagem	4.1.2.2.1. Relação de reservas de hospedagem...	Negado
9	Tarifas Negociadas	4.1.3.1.1. Relação de tarifas praticadas...	Negado
10	Formato dos Relatórios	4.1.3.1.3.2. Os relatórios deverão ser entregues	Negado
11	BSP-Link / COPET	3.11.3.1. Envio dos Relatórios, BSP, COPET	Negado

3. CONTEXTO INICIAL DO TRABALHO

O processo de coleta de dados **atrasou mais de 75 dias** que o previsto no cronograma inicial, impactando nos prazos estabelecidos para o projeto.

Com os desafios de colaboração enfrentados com a Voetur no fornecimento das informações solicitadas pela Petrobrás, em reunião presencial no escritório da Petrobrás em 27 de julho de 2023, representantes da CTS Brasil e da Petrobrás concordaram em seguir o projeto, focando nas melhorias de processos, sistemas e gestão. Além disso, a CTS Brasil usará com base na sua experiência de mercado os potenciais riscos financeiros associados as deficiências na gestão junto à Voetur, que podem estar impactando negativamente a Petrobrás.

3.1. Status das documentações entregues



Documentos Petrobrás – entregues 10/11

Ver Anexo 1 - Documentos Petrobrás

Documentos Voetur – entregues 02/11 “parcialmente”

Ver Anexo 2 - Documentos Voetur

4. ANÁLISE DA 1ª FASE - COLETA DE DADOS

Após o envio por parte da Petrobrás de quase todos os documentos solicitados pela CTS, tivemos como principal objetivo identificar oportunidades de economia e aprimoramento nos processos de viagens corporativas da Petrobrás.

Nossa missão era examinar detalhadamente a documentação fornecida, analisar os registros e relatórios disponíveis, e identificar ineficiências e inconsistências que poderiam estar impactando negativamente os custos operacionais.

4.1. Principais Desafios e Inconsistências Identificadas

Durante a fase de coleta de dados, deparamo-nos com algumas dificuldades e inconsistências que merecem atenção. Essas questões incluem:

a) Padronização de Dados

Notamos a ausência de padronização entre os dados nos relatórios, o que dificulta a análise e a comparação.

b) Falta de Informações Cruciais

Em relação ao BI da agência, identificamos a falta de campos essenciais, como tipo de emissão, forma de pagamento, tarifa acordo, outras taxas, comissão e data da solicitação.

Ver Anexo 3 - Análise BI Agência

c) Registros SAP Limitados

Os registros SAP fornecidos não incluíam informações relevantes, como o valor do bilhete, o que limitou nossa análise.

Ver Anexo 4 - Registros SAP

d) Incompatibilidade entre Relatórios

Ao confrontarmos o Relatório TAR com o BI da agência, constatamos que apenas 4% das transações foram correspondentes.

Ver Anexo 3 - Análise BI Agência

e) Limitações nos Relatórios de Pagamento de Hotéis

Os relatórios de pagamento de hotéis apresentavam uma visão consolidada por hotéis, sem registros detalhados por solicitação.

Ver Anexo 5 - Relatório Hotéis

f) Informações Insuficientes nos Registros SAP de Hotéis

Assim como nos registros SAP de passagens aéreas, os registros de hotéis também careciam de informações relevantes, como o valor da reserva.

Ver Anexo 5 - Relatório Hotéis

g) Entrega de relatório de bilhetes aéreos emitidos

Em paralelo as nossas solicitações à Voetur, solicitamos às Companhias Aéreas parceiras um relatório com os bilhetes adquiridos pela Petrobrás, incluindo a indicação do status do bilhete. Das solicitações enviadas, recebemos os arquivos das seguintes Cias Aéreas: Gol, Latam, Delta, Emirates, United e Qatar. Reforçamos, por vezes, a importância de recebermos a cópia do e-mail enviado pelas Cias Aéreas para a Petrobrás. A título de auditoria é necessário termos acesso à informação original e íntegra.

Foram identificadas inúmeras inconsistências em todos os relatórios apresentados, quando confrontados com os dados da agência de viagens e do relatório de faturamento do Santander. As companhias aéreas enviaram para análise um total de 5.292 bilhetes, enquanto nos relatórios da Agência Voetur e do Santander, as mesmas empresas registram 15.226 bilhetes.

As divergências dos dados são significativas, tanto em relação aos valores como em quantidades. Diante deste cenário é de suma importância que na terceira fase do projeto seja analisado com profundidade essas divergências, considerando um período de registros maior e deve ser solicitado a agência de viagens as especificações dos passageiros dos bilhetes que não foram localizados nos arquivos das Cias Aéreas.

Ver Anexo 8 - Relatórios Cias Aéreas

h) Entrega de relatório gerenciais

Foi verificado não conformidade por parte da Voetur, pois de acordo com o contrato a Voetur deve disponibilizar relatórios gerenciais, referentes à passagens aéreas e hospedagem com periodicidade mensal e anual, assim como os relatórios contendo os vencimentos dos acordos comerciais com destaque até 90 dias.

Ver Anexo 1 - Especificação dos Serviços Rev 12: Cláusulas 4 - Relatórios Gerenciais

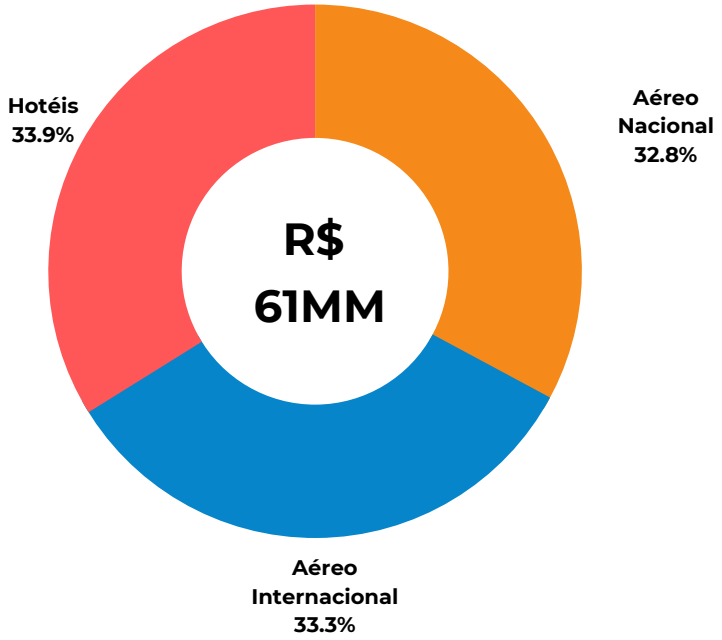
Fonte de dados

Relatório BI Agência; Relatório TAR Santander; Registros SAP Passagens Aéreas; Relatório Hotéis; Registros SAP Hotéis.

4.2. Cenário de Viagens

No período de março a maio de 2023, a Petrobrás gastou um total de R$ 61 milhões em viagens corporativas, com R$ 40,5 milhões destinados a passagens aéreas e R$ 20,7 milhões a hospedagens.

Ver Anexo 6 - Apresentação Diagnóstico



4.3. Oportunidades Imediatas

As principais recomendações incluem:

a) Negociação com Companhias Aéreas Nacionais:

Recomendamos formalizar negociações com a Gol;
Renovar o contrato com a Azul;
Revisar as metas estabelecidas com a LATAM, considerando que a previsão de despesa é inferior à meta.

b) Negociação com Companhias Aéreas Internacionais:

Propomos a revisão das tarifas sem acordo (R$ 29MM);
Avaliação aprofundada das tarifas não negociadas, com o intuito de reduzir gastos e incentivos não justificados;
Renegociar com cias aéreas que possuem acordo para incluir metas de gastos.
Ver Anexo 7 - Memória de Cálculo

c) Relatório de bilhetes em aberto e reembolsados Cias Aéreas

Apresentamos um resumo dos valores relacionados a transações com companhias aéreas que responderam a solicitação. Importante ressaltar que apenas 03 cias aéreas atenderam corretamente ao pedido Petrobrás. Desta forma, o valor apresentado está subavaliado, sendo o prejuízo muito superior ao apresentado. Recomendamos reforçar o pedido aos fornecedores conforme orientamos.

Valores em Aberto:
- Latam Open: R$ 111.522,98
- Gol: R$ 904.474,27
- United Open: R$ 193.629,23

Valores Reembolsados:
- Latam Reembolsado: R$ 287.933,84
- United Reembolsado: R$ -

Total de Valores: R$ 1.497.560,32
Ver Anexo 8 - Relatórios Cias Aéreas

d) Controle de Reembolsos de Passagens Aéreas Petrobrás

Inconsistência Identificada, vencimento Janeiro a Setembro de 2023:

Discrepância significativa entre o valor total das cartas de pedido de reembolso **(R$ 8.335.952,61)** e o valor efetivamente reembolsado **(R$ 594.373,21)**, resultando em uma taxa de reembolso de apenas **"7,1%"** uma retenção de **92,9%**.

Cenário Mercado:

A média ponderada de multa e taxas descontadas no pedido de reembolso, que analisamos nos últimos doze anos, equivale à 43% do valor pago. Com base nesta média o valor estimado a ser reembolsado a Petrobrás é de **R$ 4.751.492,99**

Recomendações:

Revisar políticas de reembolso para maior clareza e equidade;
Investigar e resolver a causa da alta retenção;
Aprofundar auditoria para garantir conformidade;
Melhorar a comunicação sobre critérios e prazos de reembolso.

Ações:

Estabelecer prazos para conclusão das ações recomendadas.
Designar responsáveis pela supervisão das medidas corretivas.

Conclusão:

A resolução eficaz dessa discrepância é crucial para conformidade com as normas e regulamentações internas.

Ver Anexo 9 - Controle de Reembolsos

5. OPORTUNIDADES DE SAVINGS

Com base em nossa análise, desenvolvemos um plano de ações com 6 atividades que visa economias potenciais de até **BRL 16.3 milhões de reais**, aos quais foram priorizadas de acordo com o esforço x impacto de cada atividade.

1. PRIORIDADE	**FAZER AGORA**	
AÇÃO	**SAVING R$**	**MEMÓRIA CÁLCULO**
Renegociar Acordos com Fornecedores	R$ 4,5 MM	Anexo 7
Controle de reembolsos	R$ 4,7 MM	Anexo 9
Contratar Empresa negociação / faturamento Hotéis	R$ 1,6 MM	Anexo 7
Bilhetes em aberto e reembolsados	R$ 1,5 MM	Anexo 8
Implantar Cartão de Crédito Aéreo Nacional Petrobrás	R$ 0,8 MM	Anexo 7
TOTAL	**R$ 12,8 MM**	

2. PRIORIDADE	**PROGRAMAR PARA FAZER**	
AÇÃO	**SAVING R$**	**MEMÓRIA CÁLCULO**
Novo BID Agência de Viagem	R$ 2,6 MM	Anexo 7
Auditar Sistema de Reserva e Contrato e Processos da Agência de Viagens	-	-
TOTAL	**R$ 2,6 MM**	

3. PRIORIDADE	EVITAR AGORA	
AÇÃO	**SAVING R$**	**MEMÓRIA CÁLCULO**
Readequar Equipe de Gestão Petrobrás	R$ 2,5 MM	Anexo 7
TOTAL	**R$ 2,5 MM**	
TOTAL: (1+2+3)	**R$ 17,9 MM**	

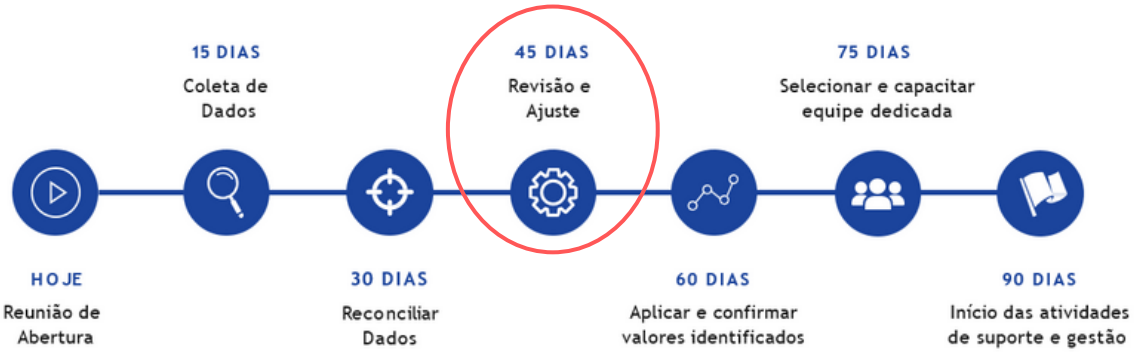
4. CUSTOS ESTIMADOS		
AÇÃO	**VALOR R$**	**MEMÓRIA CÁLCULO**
Licença e implantação OBT	R$ 0,5 MM	Anexo 7
Monitoramento, Desenvolvimento, integrações, automações e treinamentos	R$ 1,4 MM	Anexo 7
TOTAL	**R$ 1,9 MM**	
TOTAL: (1+2+3) - (4)	**R$ 16,3 MM**	

6. CONCLUSÃO DA 1ª FASE

Finalizamos a primeira etapa do projeto dedicada a coleta de dados, cujo objetivo era identificar **BRL 1.000.000 milhão de reais** através de economias potenciais.

Mesmo com todas as dificuldades enfrentadas, em relação aos dados solicitados, demonstramos um potencial de **SAVINGS** de **BRL 16.3 milhões de reais**, que supera o objetivo de forma considerável, adotando estratégias para viabilizar as oportunidades apontadas.

Conforme o cronograma, a próxima fase é para a Revisão e Ajuste, Aplicação e Confirmação de Valores Identificados nessa 1ª fase de coleta de dados.



Nota de Avaliação da Gestão de Viagens Petrobrás

Contrato de Agenciamento

Gestão do Contrato

Sistema de Compra

Meio de Pagamento

Relatórios Gerenciais

Controle de Reembolsos

Gestão de Acordos Corporativos

Gestão de Receitas (comissões e incentivos)

Nota Média (1,75)

7. PONTOS DE MELHORIAS

Após a conclusão bem-sucedida da primeira fase do projeto, dedicada à coleta de dados para identificamos um montante de **BRL 16.3 milhões de reais** em economias potenciais. Iniciamos a segunda fase, que tem como foco a revisão e os ajustes necessários à etapa anterior.

Paralelamente a isso, estamos antecipando uma necessidade crítica para a terceira fase do projeto, que envolve a ativação das atividades de suporte e gestão operacional.

Nossa iniciativa de antecipar as demandas da terceira fase reflete nosso compromisso em garantir o contínuo sucesso deste projeto. Após a revisão do escopo contratado, ficou claro que será essencial a obtenção de documentos adicionais para que nossa equipe técnica dedicada possa conduzir uma análise precisa e abrangente.

Essa antecipação é motivada pelas lições aprendidas durante a primeira fase, particularmente no que diz respeito às dificuldades enfrentadas na entrega de documentos. Reconhecemos esses desafios e estamos juntamente com a equipe de gestão Petrobrás agindo para garantir que tenhamos todos os recursos necessários à nossa disposição para uma execução eficiente nesta fase e nas subsequentes.

Neste capítulo, detalharemos os preparativos que estamos fazendo para a terceira fase do projeto, incluindo a solicitação dos documentos à equipe de fiscalização do contrato de agenciamento.

7. PONTOS DE MELHORIAS

Dando sequência as análises, e conforme contrato de agenciamento, solicitamos a equipe de fiscalização Petrobrás a apresentação dos documentos e relatórios relacionados abaixo.

Indicador	Período	Status
ANS - Acordo de Nível de Serviço (SLA)	Mensal	Pendente
Relatório BSP / COPET	Mensal	Pendente
Relatório de controle de reembolso	Mensal	Pendente
Relatório da central de atendimento	Mensal	Pendente
Relatório dos atendimentos emergenciais	Mensal	Pendente
Guias de recolhimento trabalhistas	Mensal	Pendente
Relatório dos hotéis negociados pela agência	Trimestral	Pendente
Apólice de seguro vigente	Anual	Pendente
Retenção garantia pagamento verbas trabalhistas	Anual	Pendente
Pesquisa de satisfação	Semestral	Pendente
Lei Kandir relatório retenções tributárias realizadas	Mensal	Pendente
Relatório de emissão rodoviária e ferroviária	Mensal	Pendente
Relatório de emissão do robô 24 horas da agência	Mensal	Pendente

7. PONTOS DE MELHORIAS

A CTS Brasil mapeou as seguintes dificuldades da gestão Petrobrás:

Referente ao Sistema de Self Booking

- Sem disponibilidade do conteúdo internacional online;
- Sem cancelamento automático das reservas;
- Sem relatórios de gestão;
- Sem integração com operadores de hotelaria;
- Sem acesso ao relatório de bilhetes pagos e não utilizados;
- Sem evidência para auditoria;
- Conectado apenas a uma agência;
- Conectado apenas a um GDS.

Referente a Gestão Operacional

- Integração parcial SAP;
- Nenhuma conexão direta;
- Impossível analisar aplicação dos acordos corporativos;
- Sem gestão e controle de reembolso ativo;
- Sem acesso ao cartão agência para conciliar cobrança;
- Conciliação manual das faturas de hotéis;
- Conciliação manual das faturas aéreo nacional;
- Conciliação manual do extrato do cartão de crédito internacional;
- Não existe um processo de conciliação de tributos retidos;
- Não existe conciliação de comissão e incentivos;
- Não existe processo de aplicação e mensuração do SLA e KPI's;
- Relatórios gerenciais não são entregues mensalmente conforme contrato;
- Dados do BI apresentam inconsistências graves;
- Dados dos relatórios internos com diversas divergências preocupantes.

7. PONTOS DE MELHORIAS

A CTS Brasil com sua experiência e know-how, adquiridos ao longo de 15 anos, garantirá a implementação dos pontos de melhorias apresentados:

- Aquisição de um Sistema de Self Booking próprio
    - Que integre ao SAP;
    - Que seja multiagência;
    - Que tenha a opção de conexão direta;
    - Que tenha opção NDC;
    - Integração multi GDS (Sabre/Amadeus);
    - Integração com operadoras de hotéis;
- Cartão de Crédito
    - Próprio ou de terceiro para venda de hospedagem e aéreo nacional;
    - Com cálculo de retenção da Lei Kandir;
- Rent-a-Plate (locação de uma IATA sem restrições)
    - Acesso direto aos carregamentos dos acordos;
    - Acesso direto ao créditos de reembolsos;
    - Acesso direto as receitas de comissões e incentivos;
- Negociação de Credenciais
    - Para acesso a tarifas Web;
    - Controle e gestão de reembolsos;
    - Sem manipulação antifraude.

Suporte de Primeiro Nível

- Gestão do self booking;
- Gestão das credenciais e do IATA dedicado;
- Reconciliação dos cartões de créditos;
- Parametrização da política de viagens;
- Carregamento dos acordos;
- Revisão dos pagamentos;
- Revisão das receitas arrecadadas;
- Fiscalização da entrega dos relatórios gerenciais;
- Negociação com fornecedores;
- Conciliação e armazenamento da base de dados;
- Gerenciamento Business Intelligence (BI).

8. CLÁUSULAS CONTRATUAIS

A ausência de diálogo, a falta de colaboração e as justificativas alegadas pela Voetur são desobediências graves as cláusulas de seu contrato com a Petrobrás. Segue os principais destaques abaixo:

CLÁUSULA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Cláusula 2.2.2 – Facilitar ação da fiscalização [...]

Cláusula 2.8.6 – Permitir que a Petrobras fiscalize práticas adotadas em relação a segurança da informação [...]

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA PETROBRAS

Cláusula 3.5 - Notificar por escrito a Contratada dos defeitos e irregularidades verificadas, fixando prazos para correção.

CLÁUSULA QUINTA - PREÇOS E VALOR

Cláusula 5.1 - O presente Contrato tem por valor total estimado a quantia de R$ 336.512,00.

Cláusula 5.3.1 - Nos preços contratuais estão inclusas todas despesas direta ou indireta na prestação serviços, inclusive lucro, necessários à sua execução, até o término do Contrato, não cabendo, reivindicações de revisão de preços.

CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO

Cláusula 9.1 - A Fiscalização será por preposto Petrobrás para verificar o cumprimento das obrigações da Contratada, assegurando a execução dos serviços contratado, incluindo:

Cláusula 9.1.3 - Acompanhar a execução deste Contrato, podendo solicitar informações e esclarecimentos a respeito dos serviços, equipamentos e materiais a eles relacionados.

Cláusula 9.2 - Registrar no Relatório Ocorrências (RO), as ordens de serviço, reclamações, irregularidades, falhas, etc, quanto a fatos considerados relevantes pela Fiscalização.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO

Cláusula 11.1 - A Petrobrás poderá rescindir este Contrato, sem que caiba à Contratada direito de indenização, nas hipóteses abaixo:

Cláusula 11.1.1 - Descumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos.

Cláusula 11.1.2 - Lentidão no seu cumprimento [...]

Cláusula 11.1.8 - Desatendimento das determinações regulares do preposto da Petrobrás para acompanhar e fiscalizar sua execução.

Cláusula 11.2.2 - Rescindido o Contrato, a Petrobrás poderá contratar com outrem os serviços objeto deste Contrato, independentemente de autorização da Contratada.

Cláusula 11.3.1 - A rescisão poderá acarretar a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados à Petrobrás.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - CONFORMIDADE

Cláusula 21.4 - A Contratada declara e garante que ela própria e os membros do Grupo da Contratada foram informados de suas obrigações em relação às Leis Anticorrupção e que todos possuem políticas e procedimentos adequados em vigor e em relação à ética e conduta nos negócios e às Leis Anticorrupção. A existência de tais políticas e procedimentos poderá ser objeto de auditoria realizada pela Petrobrás.

Cláusula 21.8 – A partir da data de assinatura do presente contrato e nos 10 (dez) anos seguintes, mediante comunicado por escrito com, no mínimo, 05 (cinco) dias úteis de antecedência, a CONTRATADA deverá permitir que a Petrobras, por meio de representantes por ela designados tenham acesso aos livros, registros, políticas e procedimentos mencionados neste Contrato e a todos os documentos e informações disponíveis [...]

Cláusula 21.9 – A Contratada concorda em cooperar e auxiliar a auditoria, verificação ou investigação conduzida pela Petrobrás [...]

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Cláusula 25.1 – A Petrobrás atuará como controladora e a Contratada como operadora nos tratamentos dos dados pessoais do Contrato, para os fins da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

Cláusula 25.1.3 - Para a execução do presente Contrato, serão tratados dados pessoais de saúde (ASO, peso, doenças etc); de identificação (nome, CPF, RG, etc); de contato (correio eletrônico, telefone, endereço etc), de localização e financeiros da(s) seguinte(s) categoria(s) de titulares: empregados e prestadores de serviços.

ANEXO 1
ESPECIFICACÃO DOS SERVIÇOS REV 12

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Item 3.11. Cancelamentos, Reembolso de Passagens Aéreas e Hospedagem, Comissão / Incentivo / Vantagens Pecuniárias

Item 3.11.3 - A Contratada não se beneficiará de qualquer comissão, incentivos ou qualquer outra vantagem pecuniária, em consequência das passagens aéreas e reservas de hospedagens realizadas para a Petrobrás.

Item 3.11.3.1 - Para as passagens internacionais, a Contratada deverá comprovar, até o último dia útil do mês subsequente, a isenção destes valores, através dos relatórios, BSP/COPET e outros que a fiscalização entender necessário, com informações exclusivas da Petrobrás.

Item 3.11.3.2 - Para as passagens nacionais e reservas de hospedagens, a fiscalização poderá, a qualquer tempo, solicitar as comprovações de isenção dos valores.

Item 3.11.4 - Os créditos de reembolso de passagens aéreas e de comissão/incentivo/vantagens por ventura recebidos pela Contratada, deverão ser repassados à Petrobrás, emissão de boleto bancário/dedução a serem pagos por parte da Petrobrás [...]

Item 3.11.5 - A Contratada deverá enviar em periodicidade a ser definida pela fiscalização um relatório contendo os bilhetes não voados nacionais e internacionais, por Cia Aérea [...]

Item 3.11.7 - Os valores de reembolso de bilhetes aéreos não voados deverão ser devolvidos em até 60 (sessenta) dias corridos, após a solicitação feita pela Petrobrás [...]

Item 3.11.8 - Os valores referentes à comissão / incentivos / vantagens pecuniárias deverão ser devolvidos em até 15 (quinze) dias corridos da notificação pela Petrobrás, caso contrário, serão debitados dos valores a serem pagos a Contratada.